

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 114 del 02/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 50 del 02/03/2023

OGGETTO:

Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924, n° 827, con modalità interamente telematica.-

Annullamento in autotutela della determinazione n° 66 del 06/02/23. Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione sotto condizione di efficacia alla ditta General Industry srl.-

LOTTO CIG: Z3639388FB

CAP. 570 - COD. 00901103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione di G.C. n° 62 del 04/08/2006 veniva conferito incarico al Dott. For. Lombardo Gregorio di elaborare il progetto di taglio boschivo per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 5° lotto boschivo radicato in località “Marchesale” in agro del Comune di Girifalco e distinto in catasto dello stesso comune al foglio n° 51 particelle n° 24 (parte) di proprietà del Comune di Squillace;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2021, esecutiva, è stato approvato il Capitolato d’Oneri ed il Verbale di assegno e stima vendita materiale legnoso ritraibile dal V lotto boschivo “Marchesale”;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 02/2022, esecutiva, sono state approvate le integrazioni documentali relative al progetto di taglio boschivo “comparto colturale n. 3” del piano economico, acquisito al protocollo di questo Ente il 11/05/2021 con prot. n. 2483 e costituiti dai nuovi: Capitolato d’Oneri, Verbale di assegno e stima e valore di macchiatico con relativa aggiunta degli “zeri”, nonché Dichiarazione asseverata afferente all’area basimetrica e volume asportati”, e specifica sul numero delle piante martellate;

Visto il verbale di assegno e stima, redatto dal Dott. For. Gregorio Lombardo, con il quale si prevede il taglio di un lotto di materiale legnoso ubicato nel territorio di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace in loc. “Marchesale” distinto al Foglio n° 51 particella n. 24 (parte);

Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento UOA - Settore 1 Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Prot. n. 244202/ REGCAL del 24.05.2022, con la quale si autorizza al taglio di n° 2.334 piante di alto fusto e n° 229 piante di diametro inferiore a cm 14 e definite “zero”, nel bosco radicato in località “Marchesale” in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace;

Dato atto che:

-con propria determinazione a contrarre n° 628 del 20/12/2022 viene stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto per la “Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace”, mediante il sistema dell’asta pubblica con le modalità previste dall’art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827, interamente telematica;

-con la medesima determina a contrarre n° 628 del 20/12/2022 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;

-a norma dell’art. 31 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento del presente atto, è l’arch. Antonio Macaluso;

Preso atto che:

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 20/01/2023, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 03 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#	PARTITA IVA	Ragione Sociale
1	03027690795	Franzè Antonio
2	03319630798	Industria boschiva Nadile Legnami

-con determinazione n° 198 del 16/05/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, così composta:

Presidente Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico Comune di Squillace.

Commissario

Dott. Alessandro Consolo -
Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace.

Commissario e Segretario
verbalizzante

Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace.

Richiamati:

-il Verbale di gara n° 01 in data 30/01/2023;

-il Verbale di gara n° 02 in data 06/02/2023;

-la propria determinazione n° 66 del 06/02/2023 di approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, alla ditta Franzè Antonio ha offerto un aumento percentuale del 61,600 % pari ad un importo netto di € 52.470,94 ed IVA come per legge;

Considerato che:

-a seguito della comunicazione trasmessa via PEC in data 07/02/2023, acclarata al protocollo dell'Ente il 09/02/2023 al prot. n. 819, il concorrente terzo classificato, General Industry srl con sede a Spadola (VV), ha proposto ricorso in autotutela avverso il verbale di gara n. 2, per il riesame dell'offerta economica, invitando altresì l'Amministrazione a valutare l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e degli atti conseguenti, sostenendo testualmente che: "[...] rilevavo un errore materiale cui la Commissione incaricata è incorsa nel valutare l'offerta economica presentata [...]. Occorre rilevare come la Commissione di gara nel valutare l'offerta economica presentata dalla General Industry srl sia incorsa in un'errata valutazione di interpretazione, riscontrabile dai documenti prodotti ed allegati all'interno della busta B, denominata offerta economica, da dove si evince in modo inequivocabile che il suddetto operatore economico presentava un'offerta economica con un aumento calcolato sull'importo globale posto a base di gara, pari all'111%, corrispondente ad un prezzo pari a € 36.041,30, importo che l'operatore economico proponeva in aggiunta all'importo previsto a base d'asta di € 32.469,64 determinando un'offerta economica complessiva di € 68.510,94. Pertanto, l'importo di € 36.041,30 corrispondente all'aumento in % (111%) è da aggiungere alla base d'asta. Ciò si evince anche dall'allegato "offerta economica" generato dalla piattaforma ed indicante un rialzo in percentuale del 111%. In conclusione, stante l'erronea valutazione d'interpretazione cui è giunta la Commissione di gara nel valutare l'offerta economica presentata dalla General Industry srl, dalla quale emerge in modo trasparente che l'offerta economica proposta risulta essere la più vantaggiosa, rispetto alle offerte economiche presentate dai concorrenti operatori economici, chiede che venga preliminarmente sospesa la procedura di aggiudicazione di gara, e che si provveda alla rettifica della graduatoria finale, riconoscendo l'aggiudicazione della gara alla General Industry srl la quale ha offerto un aumento del 111% rispetto alla base di gara";

-il seggio si è nuovamente riunito il 02/03/2023 per il riesame, a seguito del ricorso in autotutela della ditta General Industry srl, precisando che,

- la non aggiudicazione alla ditta General Industry srl con sede a Spadola (VV) è stata disposta sulla base di una valutazione risultata errata, dovendo quindi procedersi all'annullamento in autotutela della disposta aggiudicazione alla ditta Franzè Antonio con caducazione conseguente di tutti gli atti assunti;
- le regole di gara, così come declinate nei relativi atti, prevedono che l'aggiudicazione sia disposta al prezzo più alto e che, pertanto, la stessa deve essere disposta a favore dell'Impresa terza classificata nell'originaria graduatoria formata nel corso della seconda seduta di gara (Verbale n. 02);
- è onere della Stazione appaltante di ricercare l'effettiva volontà del concorrente;
- la Commissione di gara, fino all'intervenuta aggiudicazione definitiva da parte della Stazione appaltante, sia titolare di un potere di correzione, nell'esercizio del quale, laddove anche su segnalazione di un concorrente, si sia avveduta di errori materiali, come nel caso di cui trattasi, possa correggere la procedura da detti errori, senza che ciò possa dare luogo ad un nuovo procedimento;

-il seggio di gara ha, pertanto, proposto al RUP: "l'annullamento in autotutela, della disposta aggiudicazione alla ditta Franzè Antonio con caducazione conseguente di tutti gli atti assunti";

-di quanto sopra è stato redatto verbale di gara n. 03 del 02/03/2023 che viene approvato col presente atto e ne costituisce parte integrante;

Verificata la correttezza delle operazioni effettuate dalla commissione di gara nella seduta del 02/03/2022;

Richiamati:

- a) i principi cardini dell'azione amministrativa di buon andamento ed efficienza che impongono a questa stazione appaltante, tramite l'esercizio del potere di autotutela, di emendare eventuali errori, anche materiali, di cui sia venuta a conoscenza;
- b) l'art. 6 della Legge n. 241 del 1990 in base al quale il sottoscritto RUP, in ogni fase del procedimento amministrativo, *"accerti d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria"*;
- c) l'art.32, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che *"l'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta"*;

Richiamate le numerose e concordanti pronunce del Consiglio di Stato, fra cui la n. 2358 del 2020, la n. 136 del 2018 e la n. 6002 del 2017, che nel corso degli anni hanno affermato i seguenti principi:

- a) che l'aggiudicazione non efficace è atto endoprocedimentale, che non crea affidamenti in capo al concorrente interinalmente individuato come aggiudicatario;
- b) che la stazione appaltante, fino al momento dell'efficacia dell'aggiudicazione, può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi;
- c) che la sua natura giuridica di atto provvisorio dell'aggiudicazione non efficace essendo ad effetti instabili non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, Legge n. 241/1990;

Precisato che:

-vi sono, pertanto, i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 octies e 21 nonies Legge n. 241/1990 della determinazione n. 66 del 06/02/2023 e per disporre l'affidamento dell'appalto al concorrente General Industry srl con sede a Spadola (VV);

-la ditta General Industry srl ha offerto un ribasso percentuale dell'111,000 % pari ad un importo netto di € 68.510,94 oltre IVA come per legge;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra riportate e le risultanze dell'allegato verbale, di aggiudicare l'appalto di cui all'oggetto alla ditta General Industry srl con sede a Spadola (VV), per l'importo offerto in sede di gara, pari a € 68.510,94 oltre IVA come per legge;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

Rilevato che:

-occorre approvare il verbale di gara n. 03 per l'appalto in parola;

-sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

-l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

-l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;

-si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare il verbale della terza sessione di gara dando atto che la classifica definitiva della gara d'appalto relativa alla "Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato "Marchesale" foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, risulta essere la seguente:

#	PARTITA IVA	Ragione Sociale	Offerta Economica %
1	03673690792	General Industry srl	111,000
2	03027690795	Franzè Antonio	61,600
3	03319630798	Industria boschiva Nadile Legnami	38,900

2. di annullare, in autotutela, la determinazione n. 66 del 06/02/2023 di aggiudicazione sotto condizione di efficacia dell'appalto relativo alla "Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato "Marchesale" foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, in favore della ditta Franzè Antonio che aveva offerto un aumento percentuale del 61,600 % pari ad un importo netto di € 52.470,94 ed IVA come per legge, per i motivi elencati in premessa e senza alcun pregiudizio nei confronti del medesimo operatore economico;
3. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta General Industry srl che ha offerto un ribasso percentuale dell'111,000 % pari ad un importo netto di € 68.510,94 oltre IVA come per legge;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Arch. Antonio Macaluso;
5. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
6. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare, i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
8. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 570 – Cod. 00901103 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

